

1504045-70.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Claudivan (0006445-37.2014.8.26.0101 - tráfico de drogas - fls.24).

Assim, ante a multirreincidência do réu Marcio, consigno que a confissão não é apta à sua integral compensação, motivo pelo qual agravo sua pena em 1/8: 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em relação ao réu Claudivan, reincidente, de rigor o agravo de sua pena em 1/6: 2 anos, 8 meses e 20 dias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504045-70.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504045-70.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO BERTHI e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MARCIO BERTHI, 41 anos de idade, qualificado a fl. 13, e CLAUDIVAN NASCIMENTO DOS SANTOS, 25 anos de idade, qualificado a fl. 15, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) art.155, §1º e §4º, II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 20 de fevereiro de 2020, quinta-feira, por volta das 02h30min, na Rua Baumann, 1.297, Vila Leopoldina, nesta cidade e comarca, Marcio Berthi, 41 anos de idade, qualificado a fl. 13, e Claudivan Nascimento dos Santos, 25 anos de idade, qualificado a fl. 15, agindo em concurso de agentes e unidades de propósitos entre si, subtraíram, para eles, durante o repouso noturno e mediante escalada, duas escadas de alumínio grandes, avaliadas globalmente em R\$ 530,00, e um alicate, pertencentes à vítima Ana Rosa Alvarez.

Pois bem.

Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local supraditas, os denunciados compareceram ao local dos fatos, notaram que a residência se encontrava em obras e que não havia ninguém em seu interior. Diante disso, decidiram furtar os referidos bens. Para tanto, o denunciado Marcio pulou o portão de entrada da residência enquanto o seu comparsa Claudivan ficou do lado de fora vigiando. No interior da residência Marcio apanhou os referidos bens e os passou para Claudivan. Após, evadiram-se do local.

Policias Militares realizavam patrulhamento de rotina pelo mencionado local, ocasião em que avistaram os denunciados caminhando pela via pública, sendo que cada um deles carregava uma escada de alumínio. Isto posto, procederam a abordagem e indagaram acerca da procedência das escadas e de um alicate localizados com os denunciados. A princípio, eles não souberam explicar, contudo, posteriormente confessaram que subtraíram os referidos bens de uma residência em obras na Rua Professor Paulo Tavares, 134. Esclareceram que Claudivan ficou do lado de fora da residência e que Marcio pulou o portão, apanhou os referidos bens e os passou para o Claudivan. Em seguida, evadiram -se do local. Os policiais dirigiram-se à residência que se encontra desabitada em razão de estar em obras. Após conseguiram com uma vizinha o telefone da vítima Ana, e em contato com esta, ela alegou ser proprietária do imóvel em obras.

Interrogados pela Autoridade Policial, os denunciados permaneceram silentes (termo de interrogatório de fls. 09/10).

As res furtiva foram exibidas e apreendidas (auto de exibição e apreensão de fls. 06).

Prisão preventiva dos réus (fls. 46/49).

Em 28/02/20, recebida a denúncia (fls. 83/84).

Concessão de liberdade provisória aos réus (fls. 101).

Réu Marcio citado (fls. 178). Defesa prévia do réu Marcio (fls. 182).

Manutenção da denúncia em face do réu Marcio (fls. 187).

Réu Claudivan citado (fls. 238). Defesa prévia do réu Claudivan (fls. 241).

Manutenção da denúncia em face do réu Claudivan (fls. 247).

Em audiência realizada em 19/04/22, ausente o réu Claudivan e decretada sua revelia. Oitiva da vítima e dos policiais. Interrogatório do réu Marcio. Na fase do art. 402, CPP, requerido pelo MP a cobrança da vinda do laudo referente à escalada. Pela defesa, requerida nomeação de Defensor ao corréu Claudivan, ante a colidência de defesas. Deferido.

Laudo pericial de constatação às fls. 264/265.

Alegações finais do MP às fls. 274/284.

Alegações finais do réu Marcio às fls. 287/294.

Alegações finais do réu Claudivan às fls. 301/303.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 11/13), no auto de exibição e apreensão (fls. 6), no laudo pericial de constatação (fls. 264/265) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

A vítima, Ana Rosa, em juízo, disse que sua casa estava em obras e não presenciou os fatos. Acrescentou que sua casa tem um muro de 3,30m de altura e um portão de ferro. Por fim, disse que a casa estava sem ninguém, no momento dos fatos.

O policial, Danilo de Freitas, em juízo, disse que dois indivíduos foram abordados com objetos de construção (dentre eles, escadas) e confessaram, informalmente, que teriam furtado. Não se recorda de mais detalhes, devido ao decurso de tempo.

O policial, Flávio Alves, em juízo, disse que estavam em patrulhamento (ele e seu parceiro) e que observaram dois indivíduos, cada um carregando uma escada de alumínio e os abordaram. Na abordagem, eles confessaram que teriam subtraído de uma casa que estava em construção, ali na região. Foram ao local dos fatos. Um dos indivíduos disse que um pulou, dentro da residência, enquanto o outro ficou na vigilância, ao lado de fora. Confirmou que o muro possuía em torno de 3m de altura.

O réu, Marcio Berthi, no interrogatório, confirmou os fatos, embora atribuindo ao réu Claudivan o ingresso na residência, enquanto ele (Marcio) ficara ao lado de fora, vigiando. Por fim, acrescentou que levaram, sim, duas escadas.

Quanto ao réu, Claudivan, em que pese consista direito seu, não comparecer em audiência, assim procedendo, tornou-se revel, deixando de produzir autodefesa que contrariasse os depoimentos da vítima e dos policiais ou até mesmo, de confessar o crime e fazer jus à respectiva atenuante.

Pois bem.

Infere-se que, a partir da prova processual, sob o contraditório, os réus,

previamente ajustados e com desígnios em comum (art. 155, §4º, IV, CP), perpetraram o furto de duas escadas da vítima, mediante escalada (art. 155, §4º, II, CP) do muro de sua residência (aprox. 3m de altura).

Consigno que a multiplicidade de furtadores é fator facilitador da empreitada criminosa e de seu êxito, conforme comprovado mediante os presentes fatos, sendo irrelevante quem, de fato, entrou e quem vigiou.

Ainda, ressalto que houve inversão da posse e os réus foram detidos, posteriormente, enquanto caminhavam em via pública, descabendo reconhecimento de tentativa, conforme pleiteado pela defesa (fls. 302 - item 1).

Assim, os depoimentos da vítima e dos policiais ratificaram os elementos produzidos na fase investigativa, e, não só isso, o réu Marcio confessou a prática criminosa, confirmando os fatos e corroborando a prova.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, CP) possui pena inicial de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, considero como circunstância judicial negativa o concurso de agentes, e fixo a pena-base de ambos em 1/6 acima do mínimo legal: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observo a presença da atenuante da confissão espontânea do réu Marcio. Por outro lado, mirando as folhas de antecedentes dos réus, bem como as respectivas certidões, verifico que ambos ostentam reincidência: réu Marcio (0012645-39.2016.8.26.0635 - fls.27, 0071902-09.2013.8.26.0050 - fls.27/28, 0011670-17.2016.8.26.0635 - fls.28, 0000499-38.2017.8.26.0050 - fls.28 e 0001881-57.2017.8.26.0635 - fls.28/29) e réu Claudivan (0006445-37.2014.8.26.0101 - tráfico de drogas - fls.24).

Assim, ante a multirreincidência do réu Marcio, consigno que a confissão não é apta à sua integral compensação, motivo pelo qual agravo sua pena em 1/8: 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em relação ao réu Claudivan, reincidente, de rigor o agravo de sua pena em 1/6: 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, afasto a causa de aumento por repouso noturno (art. 155, §1º, CP), por incabível na forma qualificada de furto, na esteira de entendimento jurisprudencial mais atual do ESTJ (Recursos Especiais n. 1.979.989/RS e n. 1.979.998/RS - Tema Repetitivo n. 1087). Desse modo, torno definitiva as penas fixadas no patamar anterior.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como o perfil de ambos os réus, demonstrando serem pessoas voltadas às práticas delitivas e, ainda, as circunstâncias do crime em concreto, tendo ambos agido na clandestinidade e na madrugada, fixo, para os dois, o regime de reclusão fechado.

No mais, os réus responderam ao processo em liberdade e assim devem permanecer, em eventual recurso.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno MARCIO BERTHI, 41 anos de idade, qualificado a fl. 13, como incurso nas sanções impostas no art.155, §4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e a 12 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos; e, CLAUDIVAN NASCIMENTO DOS SANTOS, 25 anos de idade, qualificado a fl. 15, como incurso nas sanções impostas no art.155, §4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a 12 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro aos réus o direito de responderem em liberdade a eventual recurso. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao réu Márcio.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito Proferida.